

1507281-64.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2091263/2019 - 73º D.P. JACANA, 3386/2019 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO LUCAS CASSIMIRO MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

RICARDO LUCAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507281-64.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507281-64.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2091263/2019 - 73º D.P. JACANA, 3386/2019 - 73º Distrito Policial - Jaçanã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO LUCAS CASSIMIRO MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

RICARDO LUCAS CASSIMIRO MORAIS, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir a pena de 01 (ano) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por haver praticado o delito previsto no artigo 33,

"caput", da Lei 11.343/06.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória para a acusação em 13/05/2020 (fl. 135), regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal).

Considerando que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, transcorreu lapso de tempo superior a 02 (dois) anos sem que o sentenciado tivesse iniciado o cumprimento da pena imposta.

E em situações que tais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110, do Código Penal). In casu, dar-se-ia a prescrição em 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). Todavia, superado se encontra o prazo prescricional, já que, à época dos fatos, o acusado contava menos de vinte e um anos, o que faz com que o mencionado prazo seja reduzido pela metade, logo, dois anos.

Isto posto, com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e com apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura", 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RICARDO LUCAS CASSIMIRO MORAIS.

Cobre-se a devolução do mandado de prisão expedido, sem o devido cumprimento, ou expeça-se contramandado de prisão, se o caso.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova conclusão.

Custas "ex lege".

P. R. I. e C.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA